

ถอดเทปครอบครัวพีเจทตอนที่ 1 หลัง Midterm 4/3

พีเจทเกริ่นคร่าวๆ ถ้าเวลาไม่พอไม่ต้องอ่านก็ได้ เริ่มหน้า 7 เลย **อ่านแค่ตัวแดงหรือตัวสี
อย่างเดียว เพราะ เป็นส่วนที่พีเจทเน้น** แต่ ถ้าเวลาเหลืออ่านเล่นๆทั้งหมดก็ได้

กฎหมายครอบครัวที่เราเรียนกันไปจริงๆ เพิ่งมีการแก้ไขปรับปรุงไป เพราะฉะนั้น กฎหมายที่เราเรียนนั้นจะมี
ความใหม่ อ.สุรัชดา น่าจะสอนไปหลายส่วนแล้ว แต่ ส่วนที่ยังเหลือแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ใหญ่ๆ ที่มีความสำคัญมากๆ
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส และ หากอ่านหนังสือมาก่อนจะพบได้ว่า เนื้อหา
ในส่วนนี้จะมีแนวคำพิพากษาฎีกาที่ค่อนข้างเยอะ จะเรียนเรื่องของทรัพย์สินประมาณ 3-4 ครั้ง จากการเรียนทั้งหมด 7 ครั้ง ส่วน
อีก 3 ครั้งที่เหลือจะเรียนในส่วนสุดท้าย เรื่องของบิดามารดาและบุตร ซึ่งเป็นส่วนที่มีประเด็นปัญหาเยอะเหมือนกัน **ในข้อสอบ
ปลายภาคคงวัดผลในสองส่วนนี้เป็นสำคัญ พีเจทแนะนำให้ไปทำข้อสอบเก่าเยอะๆ** ของปี 2 เทมสอง ปลายภาค เวลาไปดูอาจ
ต้องคัดออกนิดนึง เพราะ อาจมีรวมไปถึงเหตุหย่าที่เรียนไปแล้ว สำหรับคนที่เรียนบุคคลกับพีเจทไป ข้อสอบบุคคลง่ายกว่า
ครอบครัวเยอะ **เวลาตอบข้อสอบ ไม่จำเป็นต้องเขียน IRAC เขียน A อย่างเดียวได้เลย แต่ต้องอธิบายหลังกฎหมายอยู่ในการ
ปรับบทด้วยรูปแบบคะแนนเป็น quiz 10 สอบปลายภาค 40** เวลาทำ quiz อาจจะเป็น online พีเจท ไม่ได้บังคับแต่อย่างให้จับ
เวลาซัก 1 ชม ไม่ได้ตรวจแบบในข้อสอบปกติ ตรวจแบบยืดหยุ่น อยากให้เป็นคะแนนช่วย ถ้าไม่ได้เขียนแยกกันไปได้ 10
แน่นอน ไม่ได้เน้นตรงคำตอบว่าต้องถูก แต่ดูความตั้งใจมากกว่า

บทบัญญัติกฎหมายที่จะต้องเรียนกันในส่วนของพีเจทแบบคร่าวๆ

ถึงแม้ว่าจะมีการแก้ตัวบทบัญญัติของทรัพย์สิน แต่หลักการของทรัพย์สินไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป เพราะ แค่
แก้ คำว่า สามภริยาเป็นคู่สมรสเท่านั้น แต่จะมีเรื่องของบุตรที่แก้ไขแล้วกระทบต่อหลักการบางส่วน ในเรื่องของทรัพย์สิน
ระหว่างคู่สมรส จะเห็นได้ว่าอยู่ในหมวด 4 ที่ขึ้นต้นมาก็ใช้ ทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส (พีเจทแนะนำ เวลาที่อ่านบทบัญญัติของกฎหมายควรดู
keyword เอาไว้)

ทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส (หมวด 4)

เรื่องระบบทรัพย์สินตามสัญญา บทบัญญัติแรก มาตรา 1465 วรรคแรก วางหลักว่า ถ้าคู่สมรสมิได้ทำสัญญากันไว้
ในเรื่องทรัพย์สินเป็นพิเศษก่อนสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสในเรื่องทรัพย์สินนั้น ให้บังคับตามบทบัญญัติในหมวดนี้
จากมาตรานี้ พีเจทอธิบายว่า สัญญาก่อนสมรสนั้น เป็นสัญญาที่คู่สมรสสามารถกำหนดกติกาตนเองระหว่างคู่สมรสเพื่อที่จะ
แก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ในบทนี้ได้ ถ้าไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาก่อนสมรส
ก็ต้องใช้บทบัญญัติในหมวดนี้ มาตรา 1465 วรรคสอง วางหลักว่า ข้อความใดในสัญญาก่อนสมรสขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือระบุให้ใช้กฎหมายประเทศอื่นบังคับเรื่องทรัพย์สินนั้น ข้อความนั้น ๆ เป็นโมฆะ จาก
มาตรานี้ เป็นกรอบของสัญญาก่อนสมรส มาตรา 1466 จะเป็นเรื่องแบบของสัญญาก่อนสมรส เพราะ แบบของสัญญาก่อน
สมรส อาจจะไม่เหมือนแบบของสัญญาอื่นๆที่นิสิตเรียนกันมา แบบของสัญญาก่อนสมรส สามารถเลือกได้ว่าเอาแบบไหนก็

ได้ (มีสองแบบ) มาตรา 1467 จะเป็นเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงสัญญา ก่อนสมรส นั้น จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตศาล มาตรา 1468 จะเป็นเรื่องของ ผลของสัญญา ก่อนสมรส จะไปกระทบถึงบุคคลภายนอกได้อย่างไร มากน้อยแค่ไหน จะเห็นได้ว่า เรื่องของสัญญา ก่อนสมรส จะเริ่มตั้งแต่ มาตรา 1465 ถึง มาตรา 1468 พอจบ มาตรา 1468 ก็จะมาขึ้นเรื่องของ สัญญาระหว่างสมรส จุดเด่นของสัญญานี้ จะมีความแตกต่างกับสัญญา ก่อนสมรส ข้อแตกต่างประการแรก สัญญา ก่อนสมรสนั้น ต้องทำก่อนที่ความสัมพันธ์ต่างๆ จะเริ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่า อย่างช้าที่สุดต้องทำระหว่าง หรือ ขณะที่จดทะเบียนสมรสกัน ส่วน สัญญาระหว่างสมรสนั้น จะต้องทำขึ้นในระหว่างที่เป็นคู่สมรสกัน เพราะฉะนั้น จุดตัดในแง่ของเวลาของสัญญา ก่อนสมรส กับ สัญญาระหว่างสมรส ก็ชัดเจนอยู่แล้วตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น ข้อแตกต่างประการที่สอง สัญญา ก่อนสมรส เป็นสัญญาที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง กติกาของตัวกฎหมายที่ได้กำหนดเอาไว้ ในขณะที่ สัญญาระหว่างสมรสนั้น มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องแค่บทบัญญัติเดียว เช่นนี้ จึงเกิดปัญหาที่ว่า เนื้อหาของ มันที่บอกว่าเป็นสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน (ที่เจ้ขออธิบายเบื้องต้นว่า สัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สิน จริงๆ ไม่ได้มีในคำสอน) สัญญาระหว่างสมรส ก็คือ สัญญาทั่วไปที่คู่สมรสทำขึ้นระหว่างสมรส แต่เวลาที่ทำสัญญาระหว่างสมรส มันเหมือนกับว่า คู่สมรสฝ่ายหนึ่งมีความรัก ความหลง ความเสน่หา ในตัวคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง Ex ทำสัญญาให้ ทรัพย์สินขึ้นนั้นขึ้นนี้ ทำสัญญาซื้อขาย ที่ถูกกว่าปกติ ซึ่งถ้าปกติคู่สัญญามีได้เป็นคู่สมรส คงจะไม่ทำแบบนั้น ในกรณีแบบนี้ ถ้าเราเรียนเรื่องนิติกรรมมา จะพบว่า มันไม่ถึงขนาดที่จะตกเป็นโมฆะหรือโมฆียะ เพราะว่า คุณไม่ได้สำคัญผิด ไม่ได้ถูกข่มขู่ ไม่ได้ถูกกลล่อลล อะไรเลย แต่คุณทำไป เพราะ รักคู่สมรส เช่นนี้ มาตราจึงจะบอกว่า ถ้าทำขึ้นเพราะความรัก ความหลง ถ้าเกิดวันหนึ่งรู้สึกว่าจะไม่ได้รักแล้วหลงแล้ว อยู่ๆอยากที่จะบอกล้างสัญญาระหว่างสมรสนั้น กฎหมายก็อนุญาตให้ทำได้ เพราะฉะนั้น concept ของสัญญาระหว่างสมรส คือ 1 คู่สัญญาเป็นคู่สมรส 2 เป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างสมรส 3 เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ซึ่งเดียวที่เจ้ขออธิบายเพิ่มเติมอีกสองสัญญานี้แตกต่างกันตรงไหนในรายละเอียด แต่ตอนนี้ให้เข้าใจตัว concept ก่อน

จุดแบ่งอันต่อมาที่นี้สิดต้องเข้าใจ คือ ถ้าเกิดเราดูตั้งแต่ มาตรา 1465 ถึง มาตรา 1469 บทบัญญัติส่วนนี้ เราจะเรียกว่าเป็น ระบบทรัพย์สินตามสัญญา เพราะฉะนั้น ฐานของระบบทรัพย์สินตามสัญญา ตามชื่อเลย จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีสัญญา ถ้าไม่มีสัญญา ก่อนสมรส หรือสัญญาระหว่างสมรส มันก็จะไม่เกิดระบบทรัพย์สินแบบนี้ อันนี้คือระบบทรัพย์สินประเภทที่หนึ่ง จริงๆ มันไม่ควรจะเป็นประเภทที่หนึ่ง เพียงแต่ได้ตัวบัญญัติกฎหมายนั้นขึ้นมาก่อน ที่เจ้ขอเลยให้เป็นประเภทที่หนึ่ง เพราะจริงๆ แล้ว ระบบทรัพย์สินที่ควรจะเป็นประเภทแรก ควรจะเป็นระบบทรัพย์สินที่สองนี้มากกว่า คือ ตั้งแต่ มาตรา 1470 เป็นต้นไป ที่เรียกว่า ระบบทรัพย์สินตามกฎหมาย หรือ บางตำราที่อาจจะใช้คำว่า ระบบทรัพย์สินทั่วไป เนื่องจากว่า ถ้ามันไม่มีการทำสัญญา ก่อนสมรสกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ตามมาตรา 1465 ถามว่าความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินของคู่สมรสจะเป็นยังไงก็ต้องว่าตามบทบัญญัติในส่วนนี้ ตั้งแต่ มาตรา 1470 เป็นต้นไป เพราะฉะนั้น ถามว่าที่ทำสัญญา ก่อนสมรสแล้วจะมาตกลงไว้เป็นอย่างอื่น ถามว่าตกลงอะไรเป็นอย่างอื่น คำตอบก็คือมันงัดได้ตั้งแต่ มาตรา 1470 เป็นต้นไป ว่าคู่สมรสทั้งสองฝ่ายชอบไหม เหมาะสมไหม อันไหนไม่ชอบไม่เหมาะสม คุณไปแก้ไขได้โดยทำเป็นสัญญา ก่อนสมรส เช่นนี้ ที่บอกว่ามันเป็นระบบทรัพย์สินตามกฎหมาย เพราะว่า ความสัมพันธ์นั้นมันมีบ่อเกิดมาจากที่กฎหมายกำหนด เพราะฉะนั้น ไม่จำเป็นต้องทำสัญญาเลยก็ได้ ถ้าไม่ทำสัญญามันก็เกิดด้วยตัวของมันเอง คำถามที่ว่าทำไมบางตำราใช้คำว่า ระบบทรัพย์สินทั่วไป คำตอบคือ มันเป็นระบบทรัพย์สินที่ใช้กับคู่สมรสเป็นการทั่วไป ถ้าสมมุติมันไม่มีการทำสัญญา ก่อนสมรส หรือ เรื่องไหนที่ไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญา ก่อนสมรส เพราะเวลาคุณทำสัญญา ก่อนสมรส จะทำบางส่วนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องมาแก้ไขบทบัญญัติทั้งหมด ดังนั้นเวลาที่เรารับเรียนกัน ถึงแม้ว่าบทบัญญัติของกฎหมายจะเริ่มต้นด้วย ระบบทรัพย์สินตามสัญญา แต่ด้วยความที่ ระบบทรัพย์สินตามกฎหมาย หรือ ระบบทรัพย์สินทั่วไป มันเป็นบทกฎหมายหลัก มันเป็นความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินหลักของคู่สมรส

เพราะฉะนั้น เราก็จะเรียนบทบัญญัติในส่วนนี้ก่อน บทบัญญัติในส่วนนี้ ถามว่ามี **เรื่องอะไรบ้างที่คุณจะต้องเข้าใจ**

เรื่องแรก เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดแล้ว สำหรับพวกเรา เป็นเรื่องของการแบ่งประเภททรัพย์สิน ซึ่งมีอยู่สองประเภท (สินส่วนตัว กับ สินสมรส) เริ่มต้นที่ มาตรา 1470 ที่นี้ ลงรายละเอียดในแต่ละอัน ในเรื่อง สินส่วนตัว มันก็จะการกำหนดเอาไว้ในมาตรา 1471 แล้วก็มาตรา 1472 จะเป็นสองบทบัญญัติหลักที่พูดถึงเรื่องของสินส่วนตัว จะเห็นได้ว่าบทบัญญัตินั้นมันไม่ได้เยอะเท่าไร เราอ่านดูก็พอจะทำความเข้าใจได้ว่า ทรัพย์สินที่เรียกว่าสินส่วนตัวมันมีอะไรบ้างอย่างไร อันนี้คือกรณีของสินส่วนตัว กรณีของสินสมรส หลักๆ มีอยู่มาตราเดียวก็คือ มาตรา 1474 จะกำหนดเอาไว้ว่าทรัพย์สินอะไรบ้างที่เป็นสินสมรส ดังนั้น เวลาที่เราเรียนประเด็นแรก เรียนเรื่องของ การแบ่งประเภททรัพย์สินระหว่างคู่สมรส เราจะเรียนกันหลักๆอยู่ที่สามมาตรา คือ มาตรา 1471 มาตรา 1472 มาตรา 1474 สามมาตรานี้เราใช้เวลาเรียนกันประมาณ 1 คาบ ถึงแม้มันจะง่าย แต่มันมีความสำคัญมากๆ เพราะ มันเหมือนเป็นการติดกระดุมเม็ดแรก ถ้าคิดผิด ก็จะผิดไปทั้งข้อ เวลาทำข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส มันเหมือน domino effect ในแง่ที่ว่า โจทย์ต้องตอบเป็นสินสมรส แต่คุณไปตอบเป็นสินส่วนตัว ผลที่ตามมันจะมาเป็นประเด็นที่สอง คือ การจัดการทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส เนื่องจาก การจัดการทรัพย์สินที่เป็นสินส่วนตัวก็จะมีขอบเขตหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้อย่างหนึ่ง ถ้าเป็นสินสมรสก็จะมีขอบเขตหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดอีกลักษณะหนึ่ง

เรื่องที่สอง คือ การจัดการทรัพย์สิน บทบัญญัติแรกที่ต้องดู คือ มาตรา 1473 นั้นบอกว่า สินส่วนตัว คู่สมรสฝ่ายที่เป็นเจ้าของสินส่วนตัวนั้นมียอำนาจจัดการได้ พอมีอำนาจจัดการได้เอง แปลว่า คู่สมรสอีกฝ่ายก็ไม่สามารถเข้ามายุ่งเกี่ยวหรือคัดค้าน เพราะ ทรัพย์สินของใครก็เป็นของคนนั้น ในกรณีส่วนตัว คือ มีอยู่มาตราเดียว แต่ ถ้าคุณไปนั่งไล่ดู ถ้าเป็นกรณีของสินสมรส จะมีบทบัญญัติเยอะ ตั้งแต่ มาตรา 1475 ถึง มาตรา 1482 ซึ่ง มาตรา 1482 มันอาจไม่ใช่เรื่องของ การจัดการสินสมรสโดยตรง แต่เป็นการที่ถ้าคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจัดการสินสมรสไปในทางที่เสียหาย ฯลฯ จะเป็นมาตรการที่ป้องกันกรณีแบบนี้ แต่ในส่วนของเนื้อหาที่จะเกี่ยวข้องกับการจัดการสินสมรส ซึ่งเรื่องสินสมรสมันจะเยอะมาก แต่ไม่ต้องห่วง *** บทบัญญัติหลักๆ**

จริงๆที่นิติต้องดูและออกข้อสอบเกือบตลอด ก็คือ มาตรา 1476 * ถ้าเราดูมาตรา 1476 แล้ว ควรที่จะต้องนึกถึงเรื่อง มาตรา 34 (การทำนิติกรรมของคนเสมือนไร้ความสามารถ) มาตรา 1574 (นิติกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์) ถ้าลองสังเกตดีๆ สามมาตรานี้ จะมีความคล้ายกัน ในแง่ของตัวนิติกรรมที่กำหนดเอาไว้ในอนุมาตราต่างๆ แต่ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด ผลของกฎหมายนั้นแตกต่างกัน เช่น มาตรา 34 ถ้าฝ่าฝืน ผลเป็นโมฆะ มาตรา 1574 ที่ไม่ได้กำหนดผล หากฝ่าฝืนก็จะเกิดการตีความสองแบบ 1 ผลเป็นโมฆะ 2 ไม่มีผลผูกพันตัวผู้เยาว์ แต่พอมาดูมาตรา 1476 จะเห็นได้ว่า มาตรา 1476 อาจไม่ได้เขียนผลไว้ แต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีผล ผลของมันจะมีการกำหนดเอาไว้ในมาตรา 1480 ว่าถ้าฝ่าฝืนมาตรา 1476 จะมีผลที่ไม่เหมือนกับมาตรา 34 มาตรา 1574 เพราะว่า ผลนั้นไม่ได้กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของนิติกรรม แต่จะเป็นการให้สิทธิแก่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งในการเพิกถอนนิติกรรมที่ทำโดยฝ่าฝืนมาตรา 1476 ได้ เวลาที่ดู 1476 แล้วจำเป็นที่จะต้องมาดูมาตรา 1480 ประกอบด้วย เวลาที่เราดูมาตรา 1476 ก็จะสนใจแต่วรรคแรก จริงๆแล้วมันมีสองวรรค แล้ววรรคที่ใช้เยอะกว่าก็จะเป็น มาตรา 1476 วรรค 2 ที่วางหลักว่า การจัดการสินสมรสนอกจากกรณีที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจัดการได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง แปลว่า **เรื่องของการจัดการสินสมรส หลักทั่วไปนั้นอยู่ที่มาตรา 1476 วรรค 2** ซึ่งเป็นบทบัญญัติมาตราที่กำหนดเอาไว้แตกต่างจากในกรณีของการจัดการทรัพย์สินที่มีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน มีก็จะมีหลักเกณฑ์เฉพาะที่กฎหมายกำหนดไว้ ในเรื่องสินสมรส คู่สมรสมีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน แต่การจัดการนั้นว่ากันตามหมวดนี้ ไม่กลับไปใช้หลักทั่วไปที่อยู่ในกฎหมายทรัพย์สิน แปลว่า ต่อให้คู่สมรสมีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปอีกฝ่ายหนึ่งสามารถจัดการได้เอง เว้นแต่เป็นนิติกรรมที่มีความสำคัญตามมาตรา 1476 วรรค 1 ต้องขอความยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหรือจัดการ

ร่วมกันกับคู่สมรสอีกฝ่าย อย่างไรก็ดี ถ้าเราดูดีๆ ด้วยบทบัญญัติมาตรา 1476 มันมีอีกหนึ่งมาตราที่ตามมา ซึ่งเป็นมาตราแทรก คือ มาตรา 1476/1 ที่เป็นมาตราที่ก่อให้เกิดปัญหาในการตีความในเรื่องของสัญญาก่อนสมรส เพราะถ้าเราจำได้ มาตรา 1465 ที่กล่าวมาข้างต้นว่า ถ้าไม่ทำสัญญาก่อนสมรสไว้ ก็ให้บังคับตามบัญญัติที่ในเรื่องนี้ แต่ว่า มาตรา 1476/1 ก็มีการมากำหนดซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่า คู่สมรสจะจัดการสินสมรสให้แตกต่างไปจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๗๖ ได้ทำสัญญาก่อนสมรสไว้ ซึ่งที่นี่จะมีปัญหาตามมาว่า ที่มาตรา 1476/1 เขียนไว้แบบนี้ เวลาที่จะทำสัญญาก่อนสมรส จะสามารถไปตกลงแตกต่างในมาตราไหนได้บ้าง เพราะว่า มาตรา 1476/1 มันมากำหนดไว้เฉพาะในเรื่องของการจัดการ จะเกิดคำถามว่า ถ้าเป็นของการแบ่งทรัพย์สินล่ะ ทำสัญญาก่อนสมรสแตกต่างได้ไหม ก็จะมีหลายฝ่ายที่ตีความว่ากำหนดเรื่องอื่นไม่ได้ กำหนดได้เฉพาะการจัดการ เพราะ มาตรา 1476/1 ได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว แต่บางฝ่ายก็จะกลับไปใช้มาตรา 1465 เลข ที่กำหนดไว้ในภาพรวม จึงสามารถกำหนดแตกต่างในเรื่องของการแบ่งประเภททรัพย์สินก็ได้ ซึ่งเดี๋ยวไปว่ากันตอนที่เรียนเรื่องของระบบทรัพย์สินตามสัญญา

*** ส่วนเรื่องอื่นๆของการจัดการทรัพย์สินก็ดูผ่านๆไปก็ได้ ดูแค่หลักๆสามมาตรา คือ มาตรา 1476 มาตรา 1476/1 มาตรา 1480 ที่สำคัญ *** (เรื่องอื่นๆของการจัดการทรัพย์สิน เดี่ยวที่เจ้ทลงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกที)

เรื่องที่สาม คือ หนี้สิน ถึงแม้ว่าเรื่องที่ที่เจ้ทสอนจะชื่อว่า หมวดระบบทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส นิติจะเห็นว่าในแง่ของด้วยบทบัญญัติมันได้ได้พูดถึงแค่เรื่องทรัพย์สินเท่านั้น มันพูดไปถึงเรื่องของหนี้สินด้วย ถามว่าทำไมต้องพูดถึงเรื่องนี้ เวลาที่คู่สมรสเป็นหนี้ขึ้นมา เวลาที่ต้องชำระหนี้มันจำเป็นที่จะต้องไปดูทรัพย์สินว่าทรัพย์สินแต่ละประเภท มันจะเอามาชำระหนี้ได้อย่างไรบ้าง เพราะฉะนั้น เราจึงต้องมาพิจารณาในเรื่องของหนี้ด้วย ว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส โดยทั่วไปเวลาที่เรารับรู้เรื่องหนี้สิน มันจะมีอยู่สองส่วนย่อย ส่วนแรก คือ เรื่องของ ประเภทของหนี้ (มีสองประเภทโดยแบ่งเป็น หนี้ส่วนตัว และ หนี้ร่วม) เวลาที่วินิจฉัยหนี้ก็สามารถนำหลักทั่วไปในเรื่องของหนี้สินมาใช้ได้ พูดง่ายๆ คือ ใครก่อหนี้ คนนั้นก็เป็นผู้ก่อหนี้ ถ้าก่อหนี้ร่วมกัน ก็เป็นหนี้ร่วมกัน (เวลาออกสอบไม่ได้ลงลึก แค่ตามที่ที่เจ้ทกล่าวมาข้างต้นก็พอแล้ว) แต่สิ่งที่ต้องเรียนที่กฎหมายกำหนดเป็นพิเศษ มันจะอยู่ที่มาตรา 1490 ที่เป็นหนี้ที่กฎหมายมองว่า แม้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปก่อให้เกิดขึ้นแต่ฝ่ายเดียว แต่มันควรที่จะเป็นหนี้ร่วม เช่นนี้ จึงเป็นข้อยกเว้นของหลักทั่วไป ซึ่งหนี้ที่ก่อขึ้นนั้นเป็น

- 1) หนี้เกี่ยวกับการจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดู ตลอดจนการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่สภาพ (เป็นหนี้ที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว)
- 2) หนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส (ถ้าบอกว่าสินสมรสเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกัน เท่ากับว่า เวลาได้ประโยชน์ก็ต้องได้ร่วมกัน เวลาเสียประโยชน์ก็ต้องเสียร่วมกัน)
- 3) หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งคู่สมรสทำด้วยกัน (การทำธุรกิจร่วมกัน)
- 4) หนี้ที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียว แต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบัน (เป็นอันที่สำคัญมาก และ เป็นอันที่มีฎีกาเยอะที่สุด ถ้าได้ให้สัตยาบันกับหนี้ก่อนนั้น จากที่จากเป็นหนี้ส่วนตัว อาจกลายเป็นหนี้ร่วมได้)

ส่วนแรกก็ต้องดูว่าเป็นหนี้อะไร (หนี้ส่วนตัว หรือ หนี้ร่วม) แล้วค่อยไปดูว่าสามารถทรัพย์สินประเภทไหนไปชำระได้บ้าง ซึ่งอยู่ในมาตรา 1488 มาตรา 1489

ดังนั้นเรื่องที่ เราจะเรียนกันจะแบ่งออกเป็นสามเรื่องใหญ่ๆ 1 เรื่องของการแบ่งประเภททรัพย์สิน 2 เรื่องการจัดการทรัพย์สิน 3 เรื่องหนี้สิน อย่างไรก็ตามหากดูระบบทรัพย์สินในภาพรวมจริงๆ จะพบว่า ไม่ได้จบแค่นี้ มันมีบทบัญญัติที่คุณเรียนไปแล้วอยู่หลายๆในเรื่องที่เรียนกับ อ.สุรัชดา ไปแล้ว เช่น มาตรา 1532 ที่เกี่ยวข้องด้วย แต่ไม่ได้อยู่ในหมวด 4 ถ้าถามจริงๆนั้น ระบบ

ทรัพย์สินของคู่สมรสนั้นก็มีส่วน จริงๆแล้วมี 4 ส่วน ส่วนที่เพิ่มมาคือ การแบ่งทรัพย์สินภายหลังการสิ้นสุดการสมรส (แต่เรียนไปแล้ว)

บิดามารดากับบุตร (ลักษณะ 2)

คงจะไม่ได้เรียนทุกอัน แต่จะเลือกเรียนอันที่สำคัญๆ เวลาที่เราเรียนเรื่องบิดามารดากับบุตรนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจว่า บุตรนั้นมีกี่ประเภท พี่เจ้จะแบ่งบุตรออกเป็นสองประเภท (ไม่รวมพวกบุตรบุญธรรม อันนี้จะแยกเป็นพิเศษ) โดยบุตรประเภทแรกพี่เจ้จะคำว่าบุตรในสมรส กับ บุตรประเภทที่สองพี่เจ้จะคำว่าบุตรนอกสมรส กลายเป็นว่าเวลาที่มีบุตรคลอดออกมา จุดตัดสำคัญนั้นคือ การสมรส คุณจะต้องรู้ว่ามารดาที่คลอดบุตรมาจดทะเบียนสมรสไหม ถ้าจดทะเบียน บทบัญญัติที่ใช้ ประเด็นที่ต้องพิจารณามันก็จะเป็นอีกเรื่องนึง แต่ถ้าไม่จดทะเบียน บทบัญญัติที่ใช้ ประเด็นที่ต้องพิจารณามันก็จะเป็นอีกเรื่องนึง เช่นนี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญมากกว่ามารดาจดทะเบียนสมรสหรือไม่ พอมาเรียนเรื่องนี้ ต้องทำความเข้าใจว่าคำว่าเด็กในสมรส มันมีขอบเขตความหมายรวมทั้ง การสมรสที่มีผลสมบูรณ์ การสมรสที่ตกเป็นโมฆะ การสมรสที่ตกเป็นโมฆียะ แปลว่า ไม่ว่าการสมรสนั้นจะมีผลทางกฎหมายอย่างไร ถ้ามารดาที่คลอดบุตรออกมาแล้ว มีการจดทะเบียนสมรสแล้ว ก็จะนับว่าเป็นบุตรในสมรส ซึ่งจะแตกต่างจากเรื่องอื่นๆ เหตุผลต่างๆเลย คือ เด็กนั้นไม่รู้เรื่องอะไร คลอดออกมา เพราะฉะนั้น จะไปบอกว่าการสมรสที่มันถูกเพิกถอนหรือเป็นโมฆะนั้นมันย้อนกลับไปได้ตั้งแต่วันแรก ต้องมีผลกับเด็กด้วย มันไม่เป็นกรรมต่อตัวเด็ก

ข้อสำคัญเลยคือ ต้องมีการจดทะเบียนสมรสก่อนเท่านั้น จึงจะมีความสมบูรณ์ โฆษ โฆษ โฆษ อย่างไรก็ตาม หากเป็นการอยู่กับกันฉันคู่สมรส ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย ก็จะไม่นับว่าเป็นบุตรในสมรส จะเป็นบุตรนอกสมรสแทน เช่นนี้ บุตรนอกสมรส คือ เด็กที่มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส

บิดามารดา (หมวด 1)

ส่วนแรกบุตรที่เรียกว่าเป็น บุตรในสมรส บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องได้แก่ ***มาตรา 1536 มาตรา 1537 มาตรา 1538 มาตรา 1539 พี่เจ้บอกว่ามาตราเหล่านี้ ควรต้องกลับไปดู เพราะออกสอบอยู่ทุกปี*** พวกมาตรา 1536 มาตรา 1537 มาตรา 1538 จะเป็นตัวที่เอาไปใช้ในการวินิจฉัยว่า ใครจะเป็นพ่อเด็ก ซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันยึดโยงมาจากการสมรส มาตรา 1536 เป็นบทบัญญัติที่ใช้กับการสมรสต่างๆเป็นการทั่วไป ส่วนมาตรา 1537 นั้นใช้กับการสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา 1453 (เป็นการที่ห้ามหญิงสมรสใหม่ใน 310 วัน หากสมรสใหม่ไม่ได้กระทบถึงเรื่องการสมรส แต่จะกระทบถึงเรื่องใครจะเป็นพ่อเด็ก) มาตรา 1538 นั้นใช้กับการสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา 1452 (สมรสซ้อน) ซึ่งจะคล้ายๆกับมาตรา 1537 ที่มีผู้ชายสองคนเหมือนกัน (มาตรา 1537 เป็นสามีเก่าใหม่ มาตรา 1538 เป็นสามีหลวงสามีน้อย) จะเห็นได้ว่าการสมรสฝ่าฝืนเรื่องอื่นๆที่จะเป็น โฆษหรือ โฆษียะ มีผู้ชายมาเกี่ยวข้องแค่คนเดียว จึงต้องแยกแยะให้ดีๆว่าจะใช้บทบัญญัติมาตราไหน ทีนี้มันมีประเด็นที่ว่า ถ้าสมมุติคุณถูกสันนิษฐานโดยบทบัญญัติของกฎหมาย มาตรา 1536 มาตรา 1537 มาตรา 1538 เรียบแล้ว มันก็จะมีประเด็นตามมาว่า ถ้าฝ่ายพ่อ ฝ่ายลูก บอกว่าไม่ได้เป็นลูกหรือพ่อ กฎหมายก็เปิดช่องให้ฟ้องปฏิเสธการเป็นบิดาหรือฟ้องปฏิเสธการเป็นบุตรได้ **โดย concept ของเรื่องนี้ มันเริ่มต้นจากการที่ถูกบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดเป็นบทสันนิษฐานไว้ว่า คุณเป็นพ่อลูกกัน แล้วประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อมา นอกจากว่าคุณเป็นพ่อลูกกันใหม่ พอเป็นพ่อลูกกัน ประเด็นถัดมาก็ต้องมาดูว่า ถ้าไม่ได้เป็นพ่อลูกกัน จะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อปฏิเสธความเป็นบิดาหรือปฏิเสธความเป็นบุตร** โดยสรุป ข้อดีของเด็กในสมรสนั้นมีทั้งแม่และพ่อเน่ๆ

ส่วนสองบุตรที่เรียกว่าเป็น บุตรนอกสมรส จะเห็นได้ว่ามีประเด็นที่แตกต่างออกไปที่ต้องพิจารณา ซึ่ง มาตรา 1547 วางหลักว่า เด็กเกิดจากบิดามารดาที่**มิได้สมรสกัน** จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดามารดา**ได้สมรสกัน**ในภายหลังหรือบิดา

ได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร เช่นนี้จะเห็นได้ว่า เด็กนอกสมรสนั้นโดยทั่วไปจะมีแต่แม่ ไม่มีพ่อ การที่มีพ่อได้ ต้องเข้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งตามที่ กฎหมายกำหนดในมาตรา 1547 เรื่องที่จะต้องลงรายละเอียดกัน คือ การจดทะเบียนรับรองบุตร ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่านั้น ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องเฉพาะตัวของคู่เยาว์ที่คู่เยาว์สามารถทำได้ แต่ต้องมานั่งดูว่าเงื่อนไขหลักเกณฑ์เป็นอย่างไร และ ถ้าไม่สามารถไปจดทะเบียนสมรสกับแม่ได้หรือไม่สามารถการจดทะเบียนรับรองบุตรได้ ก็ต้องไปพึ่งศาล โดยการจะขอให้ศาลพิพากษาว่าคนนี้เป็นบิดา คนนี้เป็นบุตร จะมีกระบวนการอย่างไรบ้างในการที่จะพิพากษา ดังนั้น นิติจะเห็นที่อาจารย์พูดตั้งแต่ต้นการแยกเด็กออกเป็นสองประเภทนั้นมีความจำเป็น ถ้าเป็นเด็กในสมรส คือ มีพ่อแต่แรก แต่จะมาปฏิเสธความเป็นบิดากันหรือปฏิเสธความเป็นบุตรกัน กลับกัน ถ้าเป็นเด็กนอกสมรส คือ ไม่มีพ่อแต่แรก จะทำยังไงให้มีพ่อ ให้มีลูกขึ้นมาโดยชอบด้วยกฎหมาย

สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร (หมวด 2)

ที่นั่นประเด็นที่ต้องมานั่งดูกันหลังจากที่วินิจฉัยว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่เรียบร้อยแล้ว ต้องดูต่อว่าบิดามารดามีสิทธิและหน้าที่ยังต่อบุตร บุตรมีสิทธิและหน้าที่ยังต่อบุตรบิดามารดา แต่จะมาถึงหมวดนี้ได้ **ต้องเป็นบิดามารดากับบุตรกันโดยชอบด้วยกฎหมายก่อน** คือ อยู่ๆจะมาบอกว่าแต่คนมีสิทธิและหน้าที่ต่อกันเลยไม่ได้ เช่นนี้ **ถ้าเป็นบิดาตามข้อเท็จจริงเลยๆ ก็ไม่มีทางที่จะต้องมาใช้ตัวบทบัญญัติในส่วนนี้** ซึ่งในหมวดนี้ จะสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ที่พวกเราน่าจะรู้อยู่บ้างแล้วคร่าวๆ เช่น คดีอุทธรณ์ การอุปการะเลี้ยงดู เรื่องการใช้อำนาจปกครอง ฯลฯ อะไรที่เคยเรียนไปแล้วในกฎหมายบุคคลจะไม่สอนซ้ำ เช่น เรื่องการจัดการทรัพย์สินของคู่เยาว์ พวก มาตรา 1571 ถึง มาตรา 1574

ความปกครอง (หมวด 3)

นอกจากจะพูดถึงเรื่องอำนาจปกครอง สิ่งที่ต้องดูต่อไป คือ ผู้ปกครอง ว่าการที่จะตั้งผู้ปกครองนั้นตั้งยังไง ใครเป็นได้บ้าง เหตุในการตั้งมีกี่เหตุ อำนาจหน้าที่เป็นยังไง ซึ่งอำนาจและหน้าที่ไม่เหมือนกับผู้ใช้อำนาจปกครองหรือบิดามารดาผู้ให้กำเนิด รวมถึงการถอนอำนาจปกครองด้วย เวลาที่พูดถึงเรื่องอำนาจปกครองนั้น อาจมีบางครั้งที่ผู้ใช้อำนาจปกครองหรือบิดามารดาผู้ให้กำเนิด อาจใช้อำนาจไปในทางที่มีชอบ กฎหมายจึงเปิดช่องให้ถอนอำนาจปกครองได้

บุตรบุญธรรม (หมวด 4)

จะมาเรียนกันว่านอกจาก บุตร โดยสายโลหิตแล้ว ก็อาจมีบุตรที่เกิดขึ้น โดยการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมด้วย ซึ่งก็จะมีหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กฎหมายกำหนด ทั้งในแง่ของ อายุ การขอความยินยอม และ ผลของการรับบุตรบุญธรรมว่าจะมีผลอย่างไร

คำอุปการะเลี้ยงดู (ลักษณะ 3) ในเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายที่จะเรียนกันและจะไม่ได้เยอะมาก เพราะ เรียนมาแล้วบางส่วน แต่อาจพูดถึงบาง **เนื้อหาหลักๆก็จะอยู่จบถึงแค่บุตรบุญธรรม** ส่วนตัวบทบัญญัติก็ค่อยมาว่ากันอีกที เพราะมันเยอะพอสมควร

เริ่มสอนใน Slides เรื่องระบบทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส

ความทั่วไปของระบบทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส

จริงๆที่เจ้ทพูดไปแล้วบางส่วนจากที่กล่าวมาข้างต้น (ตอนที่พูดถึงเรื่องบทบัญญัติของกฎหมาย) แต่จะขยายความในส่วนที่พูดไม่หมด โดยความทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 4 เรื่องด้วยกัน

- 1 บ่อเกิดของทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส
- 2 สัญญาในระบบทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส
- 3 ประเภทของระบบทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส
- 4 วิวัฒนาการของระบบทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส

1 บ่อเกิดของทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส

เวลาที่เรารู้ถึงตัวบ่อเกิดของระบบทรัพย์สิน อย่างที่พูดไปในตอนต้นแล้ว บ่อเกิดนั้นมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน คือ

บ่อเกิดตามกฎหมาย

จะแบ่งย่อยออกเป็น 4 เรื่องด้วยกัน 1 การจำแนกประเภทของทรัพย์สิน 2 การจัดการทรัพย์สิน 3 ความรับผิดชอบหนี้สิน 4 ความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินภายหลังสิ้นสุดระบบทรัพย์สิน ส่วนที่ที่อยู่ในหมวด 4 ที่เราระียนจะจำกัดแค่ 1-3 เรื่องที่ 4 คุณเรียนไปแล้ว แต่จริงๆ เรื่องที่ 4 มันเรื่องของผล

บ่อเกิดตามสัญญา

ซึ่งจะมีสัญญาอยู่สองประเภท คือ สัญญาก่อนสมรส และ สัญญาระหว่างสมรส

2 สัญญาในระบบทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส

ซึ่งเราเรียนมาแล้วว่าระบบทรัพย์สินตามสัญญาของประเทศไทย ถ้าดูคร่าวๆ จะมีสัญญาอยู่ 2 ประเภท คือ

1 สัญญาก่อนสมรส

ที่เจ้ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ระบบทรัพย์สินตามสัญญาของประเทศไทย มันอาจจำกัดเฉพาะ กรณีของสัญญาก่อนสมรสเท่านั้น เพราะว่าถ้าเราดูมาตรา 1465 ใดๆ ไม่ได้พูดถึงเรื่องสัญญาระหว่างสมรส พูดถึงแต่สัญญาก่อนสมรส ถ้าคุณไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาก่อนสมรส ให้ใช้ความสัมพันธ์ตามที่อยู่ในหมวดนี้ เพราะฉะนั้น มันจะกระทบถึงขอบเขตเนื้อหาของสัญญาก่อนสมรสกับสัญญาระหว่างสมรส สัญญาก่อนสมรสนั้น โดยสภาพของมันเป็น สัญญาที่คู่สมรสทำขึ้นเพื่อกำหนดคดีการระหว่างกันที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินให้เป็นของใครของมัน แล้ว เวลากำหนดคดีการโดยทั่วไปมันต้องกำหนดก่อนที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ เพราะฉะนั้น เนื้อหาของสัญญาก่อนสมรส คือ ไปนั่งดูว่า มาตรา 1471 มาตรา 1472 มาตรา 1474 มาตรา 1476 ฯลฯ มันไม่เหมาะสมตรงไหนบ้างสำหรับคู่เรา เช่น บางคู่อาจไปบอกว่าทรัพย์สินต่างๆที่ได้มาระหว่างสมรสทั้งหมดให้ตกเป็นสินส่วนตัวของใครของมัน ตามที่คนนั้นหามาได้ อันนี้ก็จะเป็นการแก้ไขเพิ่มมาตรา 1474 (1) ที่กำหนดว่า ทรัพย์สินต่างๆที่ได้มาระหว่างสมรสทั้งหมดให้ตกเป็นสินสมรส หรือ บางคู่อาจไปนั่งดูมาตรา 1476 แล้วรู้สึกว่ามันผิดที่มันมีความสำคัญที่ต้องทำ

ร่วมกันหรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่าย ทำให้มันเยาะจ้ง ก็สามารถตกลงยกเลิกได้ เช่นนี้ ต่อให้เป็นสินสมรส ใครอยากจัดการเองก็จัดการได้เองเลย ดังนั้น เนื้อหาของสัญญาก่อนสมรสนั้น จะเป็นการที่ไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยู่แล้ว หรือ เป็นแก้ไขระบบทรัพย์สินตามกฎหมาย

2 สัญญาระหว่างสมรส

แต่ว่าเรื่องเนื้อหาของสัญญาระหว่างสมรสนั้นจะแตกต่างกับสัญญาก่อนสมรส สัญญาระหว่างสมรสจริงๆ คือ สัญญาทั่วไป เช่น สัญญาให้โดยเสนหา สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาแลกเปลี่ยน แต่ต้องเป็นสัญญาที่มีคู่สมรสเป็นคู่สัญญา และ ทำขึ้นในระหว่างสมรส เพราะฉะนั้น โดยสภาพสัญญาระหว่างสมรส มันไม่ได้ไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงองค์กฏหมายที่กำหนดเอาไว้ ดังนั้น จริงๆแล้ว บ่อเกิดจริงๆในแง่ของระบบทรัพย์สินตามสัญญา ถึงแม้ว่าจะมีสัญญาระหว่างสมรสอยู่ แต่โดยลักษณะของสัญญาระหว่างสมรส มันไม่ได้เข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวโครงสร้างของระบบทรัพย์สิน มันเป็นสัญญาที่กระทบต่อความสัมพันธ์เฉพาะเรื่อง เฉพาะทรัพย์สินที่เป็นวัตถุของสัญญานั้นๆเท่านั้น เพราะงั้น จริงๆแล้ว ระบบทรัพย์สินตามสัญญาของประเทศไทย มันจำกัดอยู่แค่ สัญญาก่อนสมรสเท่านั้น เพราะว่า สัญญาระหว่างสมรส มันไม่ได้ไปสร้างบ่อเกิดหรือความสัมพันธ์อะไรเพิ่มเติม(สร้างแค่เฉพาะเรื่อง เฉพาะทรัพย์สินที่เป็นวัตถุของสัญญานั้นๆเท่านั้น) เดียวที่เจ้ทมาขยายความเพิ่มอีกที่

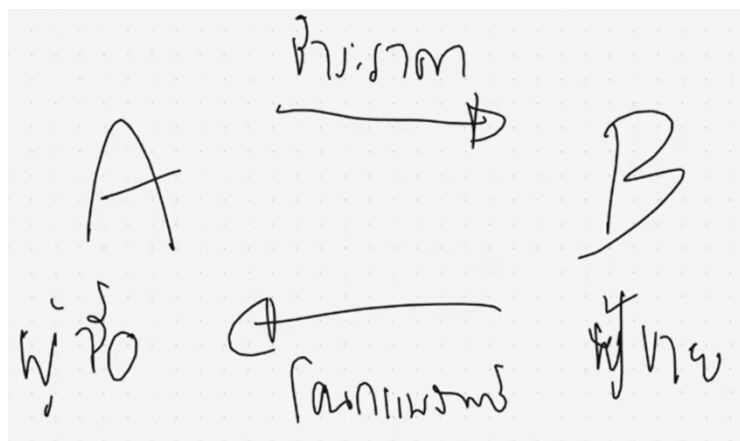
แต่ว่าเวลาเรียนจริงๆ อาจเน้นไปที่ความสำคัญตามระบบทรัพย์สินตามกฎหมายเป็นหลักก่อน เพราะ ในประเทศไทยไม่ค่อยใช้ระบบทรัพย์สินตามสัญญา เวลาจะจดทะเบียนคงไม่มาคุยถึงเรื่องทรัพย์สิน แต่ในต่างประเทศนิยมมาก เพราะ ถ้าไม่ทำอาจติดกฏที่ไม่เหมาะสมกับคู่กัน และอาจเกิดปัญหาตามมาที่เป็นส่วนให้เลิกรากันได้ ถึงแม้เราจะไม่ได้เรียนมากนัก แต่เวลาอยู่ในข้อสอบมันเป็นสิ่งแรกที่คุณต้องวินิจฉัยว่าสัญญาก่อนสมรสนั้นมีผลไหม มีผลอย่างไร ตกเป็นโมฆะหรือไม่ มีข้อตกลงนั้นมันใช้ได้หรือไม่ อย่างไร เพราะ คุณต้องไม่ลืมนะ ถึงแม้ว่าเราจะเรียนเรื่องของระบบทรัพย์สินตามกฎหมายเป็นหลัก แต่เวลาอยู่ในข้อสอบ มันอาจจะมียกบัญญัติที่มันไม่ได้ใช้กับคู่สมรสคู่กัน หรือ บางบัญญัติมันอาจจะมันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยสัญญาก่อนสมรสแล้ว เช่นนี้ เวลาอยู่ในข้อสอบต้องมานั่งวินิจฉัยสัญญาก่อนสมรสก่อนว่า มันเข้าไปแก้ไขบทบัญญัติต่างๆ ไปมากน้อยแค่ไหน Ex ทำสัญญาก่อนสมรส ไม่เอา มาตรา 1476 วรรคแรก แปลว่าสิ่งที่เรียนกันไปก็ไม่มีประโยชน์เลย กลายเป็นว่าใช้แค่ 1476 วรรคสอง ที่กำหนดให้จัดการได้เอง ดังนั้น ต้องมาสรุปว่าคู่สมรสที่อยู่ในข้อสอบนั้น กติกาของคู่กันเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่แรกต้องดูดีๆเลย ไม่งั้นจะเป็น domino effect ส่วนกรณีสัญญาระหว่างสมรสก็จะเป็นอีกเรื่องนึง เดียวค่อยว่ากัน

กรณีของสัญญาอื่นๆ

นอกจากสัญญาก่อนหรือระหว่างสมรสที่จะต้องเจอแล้ว คุณอาจเจอสัญญาอื่นๆอีก ซึ่งในกรณีของสัญญาอื่นๆ จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการสินสมรสและสินส่วนตัว ซึ่งถ้าเป็นกรณีคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งไปทำสัญญากับบุคคลภายนอก ก็จำเป็นที่จะต้องมานั่งดูว่าทรัพย์สินที่เอาไปจัดการนั้น เป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัว เพราะว่า ในแง่ของ process ในการจัดการ ถ้าเป็นสินส่วนตัว คุณก็อาจจะดูแค่มาตรา 1473 เป็นหลัก ถ้าเป็นสินสมรส ก็อาจจะมียกบัญญัติให้พิจารณาหากพอสมควร ซึ่งตัว

บทบัญญัติหลัก คือ มาตรา 1476 กับ มาตรา 1480 แต่ก็จะมีบทบัญญัติย่อยๆที่เกี่ยวข้องอีก ดังนั้น ต้องมานั่งวินิจฉัยให้ได้ว่าสัญญาที่ทำเป็นสัญญาลักษณะไหน เกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทไหน เนื่องจาก ลักษณะต่างๆ ที่นำมาใช้มีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ สัญญาที่ทำมันไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเสมอไปก็ได้ ถามว่าทำไมต้องมานั่งดู เพราะว่า เวลาที่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งไปทำสัญญา แม้จะไม่เกี่ยวพันในเรื่องของทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม หากสัญญานั้นก่อให้เกิดหนี้สินขึ้นมา ก็จะไปเกี่ยวข้องในส่วนที่ 3 เรื่องความรับผิดชอบในหนี้สิน ที่เราจะต้องวินิจฉัยว่า หนี้สินที่เกิดขึ้นนั้น เป็นหนี้ร่วม หรือ หนี้ส่วนตัว จุดนี้จึงมีความสำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจว่าสัญญาแต่ละประเภทจะมีผลเป็นอย่างไร เรื่องของเอกเทศสัญญา (ที่เจ้าไม่ออกข้อสอบที่ลงลึกเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา ขอแค่รู้หลักคร่าวๆว่า *4 สัญญานั้น* มีลักษณะอย่าง ทรัพย์สินหรือหนี้สินที่เข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นอย่างไรบ้าง คู่สัญญานั้นมีชื่ออะไรบ้าง Ex ในสัญญาซื้อขาย ตามมาตรา 453 วางหลักว่า อันว่าชื้อขายนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขาย โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง (เรียกว่าผู้ซื้อ) *เอกเทศสัญญาที่มีโอกาสออกข้อสอบและต้องไปทำความเข้าใจและมีความรู้ในเบื้องต้น ได้แก่ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาให้ สัญญากู้ยืม มันเป็น 4 สัญญาที่อยู่ในข้อสอบและ มาตรา 1476 (ที่เจ้าเอามาออกสอบบ่อย)*

ตัวอย่างสัญญาซื้อขาย



สามตัว A และ B เป็นคู่สัญญากัน เวลาเราพูดถึงสัญญาซื้อขาย ก็จะมีคู่สัญญาอยู่สองฝ่ายก็คือ ผู้ซื้อ กับ ผู้ขาย ไม่ว่าจะเป็นสัญญาอะไรก็ตาม ต้องมีเส้นหนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายก็จะมีเส้นหนี้ ซึ่งเส้นหนี้ของสัญญาแต่ละสัญญาอาจมีความแตกต่างกันไป อย่างเช่น ในกรณีของสัญญาซื้อขายตามภาพ ผู้ซื้อ ก็ต้องมีหนี้ที่ต้องชำระราคาต่อผู้ขาย ในขณะที่ ตัวผู้ขายเอง ก็มีหนี้ที่จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ตัวผู้ซื้อ เพราะฉะนั้นตัวสัญญาซื้อขายอาจอยู่ได้ในหลายลักษณะ ถ้าสมมุติมันอยู่ในลักษณะสัญญา **ระหว่างสมรส** ก็คือ A กับ B จดทะเบียนสมรสกัน เช่นนี้ พอจดทะเบียนสมรสกัน มันก็จะมีการโอนทรัพย์สินระหว่างกันขึ้นมา เมื่อมีการโอนทรัพย์สิน นิสิตก็ต้องวินิจฉัยว่า ทรัพย์สินนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงประเภทไหม Ex A เอาเงินที่เป็นสินส่วนตัว และ B ก็เอารถยนต์ที่เป็นสินส่วนตัว โอนไปให้ เช่นนี้ จากรถยนต์ที่เป็นสินส่วนตัว B เวลาที่โอนรถยนต์ไปให้ A ต้องมาวินิจฉัยว่า รถยนต์คันนี้เมื่อโอนให้ A แล้วจะเป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัว เช่นเดียวกับ เรื่องเงินที่เป็นสินส่วนตัวของ A ดังนั้น เมื่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ต้องมาวินิจฉัยว่า ทรัพย์สินต่าง ๆ นั้นมีการเปลี่ยนแปลงประเภทไหม ซึ่งจุดนี้เราจะดูกันเพิ่มเติมในมาตรา 1472 ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงทรัพย์ของตัวทรัพย์สิน ว่าเวลาที่ช่วงทรัพย์ของตัวทรัพย์สินที่มันมีการ

เปลี่ยนแปลง จะประเด็นต่างๆตามมาอย่างไร (ถ้าเป็นกรณีของสัญญาระหว่างสมรส)

ถ้า A มีคู่สมรส และไปทำสัญญากับ B บุคคลภายนอก มันก็จะมีประเด็นว่า...

ถ้าเป็นกรณีของตัวผู้ซื้อ ถ้าคู่สมรสของเราอยู่ฝ่ายตัวผู้ซื้อ ต้องมานั่งวินิจฉัยว่าสัญญานั้นคู่สมรสของเราซึ่งเป็นฝ่ายผู้ซื้อสามารถทำได้เองไหม ถ้าเงินนั้นเป็นสินส่วนตัวก็ไม่มีปัญหาอะไร ใช้มาตรา 1473 ได้ตามปกติ แต่ถ้าเงินนั้นเป็นสินสมรส ต้องไปคว้ามันเข้ามาตรา 1476 ไหม อย่างไรก็ดี บทบัญญัติมาตรา 1476 มันไม่ได้มีประเด็นเรื่องของการซื้อทรัพย์สิน แต่จะมีประเด็นในเรื่องของการขายทรัพย์สินมากกว่า เพราะฉะนั้น มันจะไม่เกี่ยวข้องกับมาตรา 1476

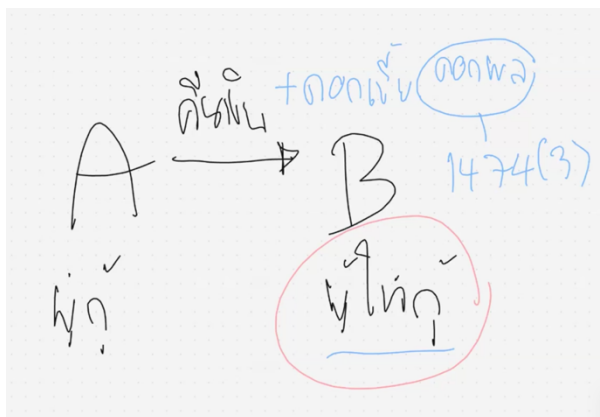
(ถ้าสมมุติมันมีการทำสัญญาก่อนสมรสว่าไปเพิ่มเติมตัวนิติกรรมที่มีความสำคัญตามมาตรา 1476 แล้วไปเพิ่มในส่วนของการซื้อทรัพย์สิน เช่นนี้ ก็ต้องมาขอความยินยอม ที่เจ้ยังไม่พูดถึงเรื่องสัญญาก่อนสมรส ข้ามกลับมาพูดเรื่องทั่วไปก่อน ดังที่กล่าวมาในข้างต้น)

ถ้ามองในมุมของหนี้สินที่มันเกิดขึ้น (เรื่องของผู้ซื้อ) ก็ต้องมานั่งวินิจฉัยด้วยว่า หนี้ในการที่ต้องมาชำระราคา เป็นหนี้ร่วมของ A กับคู่สมรสของ A หรือเป็นหนี้ส่วนตัวของ A ถ้าสมมุติ A ไปซื้อรถยนต์เพื่อที่จะเอามาใช้ในการประกอบธุรกิจ ร่วมกับคู่สมรสของตนเอง เช่นนี้ หนี้ตรงนั้นแม้ว่า A จะไปก่อขึ้นแต่ฝ่ายเดียว มันก็อาจจะเป็นหนี้ร่วมได้ตามมาตรา 1490 ดังนั้น เวลาที่มีการทำนิติกรรมก็ต้องวินิจฉัยให้รอบคอบ ว่ามันมีประเด็นเรื่องของการทรัพย์สิน และ หนี้สินด้วย

ถ้ามองกลับกันเมื่อคู่สมรสเป็นผู้ขายบ้าง พอเป็นมิติของผู้ขาย เวลาที่เราวินิจฉัยอะไรต่างๆ ก็อาจจะเป็นมิติที่มันแตกต่างกัน บทบัญญัติที่ใช้อาจจะเป็นบทบัญญัติเดิมก็ได้เพียงแต่ว่าการวินิจฉัยกับผลในทางกฎหมายมันอาจจะแตกต่างกันไป บ้าง เมื่อเป็นผู้ขายนั้น ในมิติของทรัพย์สินแทนที่เราจะพูดในเรื่องของเงิน เราจะพูดถึงเรื่องของทรัพย์สินที่คุณทำการขายแทนสมมุติ เมื่อก็เป็น รถยนต์ นิสิตรก็อาจที่จะต้องมาวินิจฉัยว่า ถ้ารถยนต์นั้นเป็นสินส่วนตัว อาจจะจัดการขายได้เองตามมาตรา 1473 แต่ถ้ารถยนต์นั้นเป็นสินสมรส แน่แน่นอนว่าจะเข้ามาตรา 1476 (1) เนื่องจาก อยู่ในฐานะที่เป็นทรัพย์สินที่อาจจำนองได้ เช่นนี้ ถ้าไม่ได้มีการทำสัญญาก่อนสมรสกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คุณจะต้องได้รับความยินยอมหรือทำร่วมกับคู่สมรสคุณ ถ้าเกิดมิได้รับความยินยอมหรือไม่ได้ทำร่วมกับคู่สมรสคุณ ก็จะเกิดผลตามมาตรา 1480 ที่คู่สมรสเราสามารถที่จะเพิกถอนการทำสัญญานั้นได้

ถ้ามองในมุมของหนี้สินที่มันเกิดขึ้น (เรื่องของผู้ขาย) ก็ต้องมานั่งวินิจฉัยด้วยว่า หนี้ในการที่ต้องมาโอนกรรมสิทธิ์ในถามว่าหนี้ตรงนี้จะต้องเป็นหนี้ร่วมของเราทั้งคู่สมรสของเรา หรือเป็นหนี้ส่วนตัวของเราเอง อาจต้องมานั่งไล่ดูว่า เป็นหนี้ที่ก่อขึ้นเองไหม เป็นหนี้ที่ก่อร่วมกันไหม หรือ เป็นหนี้ที่เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 1490

ตัวอย่างสัญญากู้ยืมเงิน



ถ้าเราดูในมิติของสัญญากู้ยืมเงิน มันก็จะมีฝ่ายผู้ให้กู้ กับ ฝ่ายผู้กู้ แต่ว่าสัญญากู้ยืมเงินนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนว่า เราเรียนนิติกรรมและสัญญา มา มันก็จะมีประเภทของสัญญาต่างๆ ที่ต่างกัน ในกรณีของสัญญาซื้อขายนั้นเป็นสัญญาต่างตอบแทน เพราะฉะนั้น หนี้ที่มันเกิดขึ้นมันจะมีหนี้เกิดทั้งสองฝ่าย (ทั้งสองฝ่ายต่างเป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้กันคนละเส้นหนี้ อันนี้คือ นิยามของสัญญาต่างตอบแทน) แต่ว่า พอเป็นสัญญาไม่ต่างตอบแทน แปลว่ามันมีเส้นหนี้เดียว ก็คือเส้นหนี้ของผู้กู้ที่มีหนี้ในการที่จะต้องคืนเงินให้แก่ผู้ให้กู้ เวลาเราพูดถึงสัญญากู้ยืมเงินก็จะมีมิติที่แตกต่างกันในลักษณะของสัญญา ที่นี้ ประเด็นก็คือว่า นอกจากการคืนเงินต้นแล้ว มันมักจะมีการบวกการเรียนดอกเบี้ย ซึ่งในกฎหมายทรัพย์สินที่นิติเรียนมานั้น ดอกเบี้ย จะเรียกว่าเป็น ดอกผลประเภทหนึ่ง เช่นนี้ เวลาพูดถึงเรื่องดอกผลในกฎหมายครอบครัว จะตรงกันข้ามกับหลักทั่วไปในกฎหมายทรัพย์สิน ที่ดอกผลจะตกเป็นของเจ้าของแม่ทรัพย์ ถ้าใช้หลักทั่วไปไปดอกผลนั้นควรจะเป็นสินส่วนตัว อย่างไรก็ตาม มาตรา 1474 (3) จะเป็น บทบัญญัติที่กำหนดว่า ดอกผลของสินส่วนตัวให้เป็นสินสมรส ก็จะเป็นประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมาที่ต้องใช้ในการที่จะวินิจฉัยสัญญากู้ยืม เวลาที่พิจารณาประเภทของทรัพย์สินต่างๆ

เวลาที่พูดถึงเรื่องสัญญากู้ยืม นอกจากประเด็นของดอกผล ก็มีประเด็นที่ว่า การได้โอนเงินต้นให้กับผู้กู้แล้ว เพราะการโอนทรัพย์สินที่ยืมนั้น แม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเส้นหนี้ที่มันเกิดขึ้นตามสัญญา แต่มันเป็นองค์ประกอบในการเกิดของสัญญากู้ยืมเงิน เพราะ ถ้าไม่ได้มีการส่งมอบตัวเงินนั้น สัญญากู้ยืมมันก็จะไม่เกิดขึ้น สมมุติ ถ้ามันได้มีการ โอนตัวเงินก้อนนั้นแล้ว ถ้าตัวผู้สมรสอยู่ฝ่ายผู้กู้ นิสิตก็ต้องวินิจฉัยว่า เงินกู้ที่ได้มันนั้นมันเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรส อันนี้เป็นมิติที่ตัวผู้กู้เป็นคู่สมรสไป และ ถ้ามีการคืนเงิน หรือ จ่ายดอกเบี้ย นิสิตก็ต้องวินิจฉัยว่า เงินนั้นเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรส และ การจัดการทรัพย์สินนั้นมันอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 1476 หรือไม่ หรือ ใช้ มาตรา 1473 ได้

หากกลับกัน ตัวคู่สมรสเป็นฝ่ายผู้ให้กู้ยืม มิติก็อาจจะต่าง การที่คุณจะเอาเงินไปปล่อยกู้ ถ้าเป็นเงินส่วนตัวก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าเงินนั้นเป็นสินสมรส มาตรา 1476 (4) กำหนดไว้ชัดเจน ในส่วนของการให้กู้ยืมเงิน จะต้องได้รับความยินยอมหรือทำร่วมกันกับคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง หากฝ่ายผู้สมรสอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิที่จะเพิกถอนได้ตามมาตรา 1480 มิติของผู้ให้กู้ยืมก็ต้องดูว่ามันเข้ามาตรา 1476 ไหม หรือ ใช้ มาตรา 1473 ได้ และ ยังต้องวินิจฉัยเพิ่มเติมว่า ในกรณีของดอกผลจะเป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัว ซึ่งกรณีนี้มีมาตรา มาตรา 1474 (3) จะเป็นบทบัญญัติที่กำหนดว่า ดอกผลของสินส่วนตัวให้เป็นสินสมรส

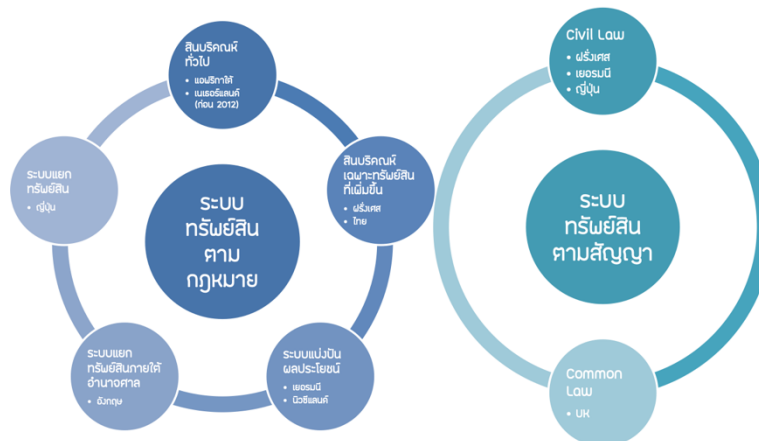
เรื่องของดอกเบี้ย (ดอกผล) ออกข้อสอบบ่อย เช่นเดียวกับเรื่องสัญญาเช่า (ค่าเช่าที่ได้มาเป็นดอกผล) และ นานๆที่จะออก ดอกผลธรรมดา รวมถึงดอกผลจากสินสมรส (ใช้หลักทั่วไปได้เลยตามกฎหมายทรัพย์สิน ในเมื่อแม่ทรัพย์เป็นสินสมรสอยู่แล้ว แปลว่า คนที่เป็นเจ้าของดอกผลต้องเป็นทั้งคู่อยู่แล้ว และเป็นทรัพย์ที่ได้มาระหว่างสมรสที่ใช้มาตรา 1474 (1) ได้เลย)

3 ประเภทของระบบทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส (ข้ามได้ข้าม ยึดเกิน พี่เจ็ทบอกไม่ออก)

มันก็มีอยู่สองประเภทใหญ่ๆ คือ ระบบทรัพย์สินตามกฎหมาย และ ระบบทรัพย์สินตามสัญญา ซึ่งแบ่งตามบ่อเกิดที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่เราก็จะเห็นว่าระบบทรัพย์สินตามกฎหมายมันมีประเภทย่อยๆอีก ดังนี้

สินบริคณห์ทั่วไป ซึ่งหมายความว่าทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะมีก่อนหรือได้มาในระหว่างการสมรส ถ้าเป็นสินบริคณห์ทั่วไป ทรัพย์สินต่างๆถูกบริคณห์ร่วมไปด้วย กลายเป็นว่าคู่สมรสมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่างๆเป็นหลัก สินส่วนตัวจะเป็นข้อยกเว้น สินบริคณห์เฉพาะทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น ในกรณีนี้ก็เหมือนของประเทศไทยในปัจจุบัน กล่าวคือ ทรัพย์สินที่มีก่อนสมรสเป็นสินส่วนตัว ทรัพย์สินที่มีระหว่างสมรสเป็นสินสมรส เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้น จะเห็นได้มีความเข้มข้นน้อยกว่าสินบริคณห์ทั่วไป ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ จะมีการกำหนดว่าในระหว่างก็เป็นทรัพย์สินของใครของมันเหมือนระบบการแยกทรัพย์สิน แต่ถ้าเมื่อการสมรสสิ้นสุด ค่อยมาพิจารณาเรื่องเรื่องการบริคณห์ สินสมรส สินส่วนตัว ถ้าการสมรสยังงิ่สิ้นสุด ก็ไม่ต้องพิจารณา ระบบแยกทรัพย์สิน ระบบแยกทรัพย์สินภายใต้อำนาจศาล จริงๆก็จะคล้ายกัน เพียงแต่ที่แตกต่างระบบแยกทรัพย์สินภายใต้ อำนาจศาลนั้นจะให้อำนาจศาลมากน้อยเพียงใด ซึ่งต่อให้มีการจดทะเบียนสมรสแล้ว แต่ไม่ได้สร้างตัวระบบสินสมรสขึ้น ก็จะ เป็นการแยกทรัพย์สินกันตามชื่อ

ส่วนระบบทรัพย์สินตามสัญญาที่จะขึ้นอยู่กับประเภทของกฎหมาย



4 วิวัฒนาการของระบบทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส (ข้ามได้ข้าม ยึดเกิน ส่วนตัวคิดว่าไม่ออก)

วิวัฒนาการของระบบทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสของประเทศไทย

กฎหมายลักษณะฉ้อฉล	พ.พ.ม. (2478)	พ.พ.ม. (2519)	พ.พ.ม. (2533)	พ.พ.ม. (ปัจจุบัน)
- ระบบทรัพย์สินแบบสินบริคณห์ทั่วไป - สินบริคณห์ (สินเดิม+สินสมรส) สินส่วนตัว - สามีมีอำนาจจัดการสินบริคณห์ - คู่สมรสส่วนเกินรับผิดในหนี้สิน+มีบทกฎหมายเฉพาะสำหรับคู่สมรส - สามีได้ส่วนแบ่งทรัพย์สินมากกว่าในกรณีหย่า - ยังไม่มีระบบทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสตามสัญญา	- คงระบบทรัพย์สินแบบสินบริคณห์ทั่วไป+ปรับปรุงกฎหมายเยอรมนี ฝรั่งเศส สวิส โปรตุเกส ญี่ปุ่น - สินบริคณห์ (สินเดิม+สินสมรส) สินส่วนตัว - สามีมีอำนาจจัดการสินบริคณห์/ภริยาเป็นผู้ช่วยความสามารถในการจัดการสินบริคณห์ - กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนี้ร่วม/หนี้ส่วนตัว - แบ่งทรัพย์สินอย่างยุติธรรมมากขึ้นในกรณีหย่า - เริ่มต้นระบบทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสตามสัญญา - สัญญาก่อนสมรส - ฝรั่งเศส เยอรมนี บราซิล - สัญญาระหว่างสมรส - ญี่ปุ่น	- เปลี่ยนเป็นระบบทรัพย์สินแบบสินบริคณห์เดิม+สินบริคณห์ที่เพิ่มขึ้น (คงหลักเกณฑ์ตามพ.พ.ม. (2478) ไว้เท่าที่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาค + ปรับตามฝรั่งเศส) - สินสมรส สินส่วนตัว - มีความเสมอภาคในการจัดการทรัพย์สิน - ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนี้สินบางส่วน - มีความเสมอภาคในการแบ่งทรัพย์สินในกรณีหย่า - ปรับปรุงระบบทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสตามสัญญา - แบบของสัญญาก่อนสมรส - ขอบเขตเนื้อหาของสัญญาระหว่างสมรส	- ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดการทรัพย์สิน (จัดตั้งการกำหนดกรรมของบุตรเป็นฐานซึ่งได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศส เยอรมนี) - จัดการสินสมรสโดยสามีผู้เว้นแต่เป็นการจัดการที่มีความสำคัญ - มีผลกระทบต่อการทำสัญญาระหว่างสมรสเมื่อกำหนดการจัดการทรัพย์สิน	ขยายขอบเขตจาก "สามีและภริยา" เป็น "คู่สมรส"

จบความทั่วไปของระบบทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส

ระบบทรัพย์สินตามกฎหมาย (แบบละเอียดๆ)

จะแบ่งย่อยออกเป็น 4 เรื่องด้วยกัน 1 การจำแนกประเภทของทรัพย์สิน 2 การจัดการทรัพย์สิน 3 ความรับผิดชอบหนี้สิน 4 ความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินภายหลังสิ้นสุดระบบทรัพย์สิน ส่วนที่ที่อยู่ในหมวด 4 ที่เราเรียนจะจำกัดแค่ 1-3

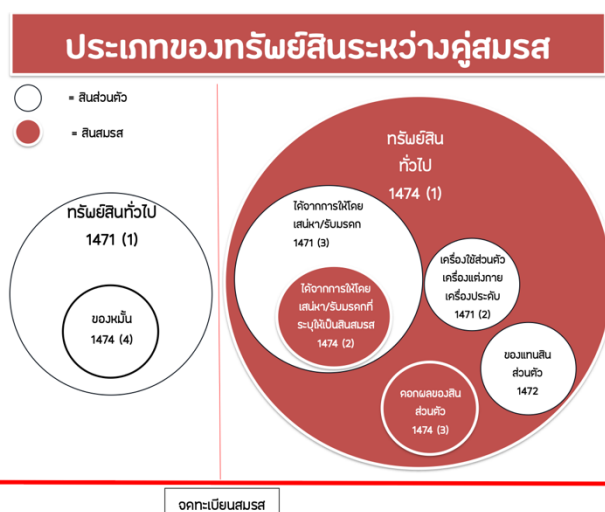
ภาพรวมทั้งหมดยกที่ต้องพิจารณาเรื่องระบบทรัพย์สินตามกฎหมาย

ภาพรวมของระบบทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสตามกฎหมาย ของประเทศไทย

การจำแนกประเภททรัพย์สิน	การจัดการทรัพย์สิน	การทำลดภาระหนี้สิน	การทำลดความรับผิดทางทรัพย์สินภายหลังสิ้นสุดระบบทรัพย์สิน
- สินส่วนตัว - ทรัพย์สินที่อยู่ก่อนสมรส - ทรัพย์สินทั่วไป - ของหมั้น - ทรัพย์สินได้มาในระหว่างสมรส - ลักษณะพิเศษ - ทรัพย์สินส่วนตัว - ทรัพย์สินที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ - วิธีการได้มาแบบพิเศษ - ทรัพย์สินที่ได้รับจากการให้โดยสละ/พินัยกรรมที่ผู้ให้/เจ้ามรดกระบุเป็นหนังสือให้เป็นสินสมรส - ของแทนสินส่วนตัว - สินสมรส - ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรส - ทรัพย์สินที่ได้จากการให้โดยสละ/พินัยกรรมที่ผู้ให้/เจ้ามรดกระบุเป็นหนังสือให้เป็นสินสมรส - ดอกผลของสินส่วนตัว	- สินส่วนตัว - คู่สมรสเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และมีอำนาจในการจัดการอย่างเต็มที่ - สินสมรส - คู่สมรสมีอำนาจจัดการด้วยตนเองเว้นแต่เป็นนิติกรรมที่สำคัญ	- หนี้ส่วนตัว - ลักษณะ - หนี้ที่ก่อขึ้นก่อนสมรส - หนี้ที่ก่อขึ้นฝ่ายเดียวระหว่างสมรส - ชำระจากสินส่วนตัว หากไม่พอชำระจากสินสมรส - หนี้ร่วม - ลักษณะ - หนี้ที่ก่อขึ้นร่วมกัน - หนี้ที่ก่อขึ้นฝ่ายเดียวระหว่างสมรสซึ่งนำไปตามเงื่อนไขที่กำหนด - หนี้ตามกฎหมายเฉพาะ - ชำระจากสินส่วนตัวและสินสมรส	- สินส่วนตัว - มีสิทธิในสินส่วนตัวของตน - สินสมรส - คนละครึ่ง

1 การจำแนกประเภทของทรัพย์สิน

ภาพรวมของประเภททรัพย์สิน



เวลาที่เรารู้ถึงเรื่องของประเภททรัพย์สินระหว่างคู่สมรส จุดตัดที่สำคัญ คือ เรื่องของเวลา ตามความหมายของที่เจ้ท คือ โดยทั่วไปแล้วเรื่องทรัพย์สินที่ได้มามีจะมีจุดตัดอยู่ที่การจดทะเบียนสมรสว่า มันได้มาก่อนจดทะเบียนสมรสหรือได้มาในระหว่างจดทะเบียนสมรส เพราะว่า ทรัพย์สินส่วนใหญ่ นั่น ถ้ามันได้มาก่อนสมรสมันก็จะ เป็น สิ้นส่วนตัว ในขณะที่ถ้าได้มาในระหว่างจดทะเบียนสมรส มันก็จะ เป็น สิ้นสมรส เพราะฉะนั้น เรื่องเวลา เหตุสำคัญมาก ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดที่เป็นข้อยกเว้นในแต่ละเรื่อง จะเห็นว่าด้วยบทบัญญัติที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับจริงๆ มันมีแค่ 3 บทบัญญัติเท่านั้นในเรื่องของการแบ่งประเภททรัพย์สินระหว่างคู่สมรส คือ มาตรา 1471 มาตรา 1472 มาตรา 1474

ทรัพย์สินที่ได้มาก่อนการจดทะเบียนสมรส นั้น จะมีบทบัญญัติที่เข้ามาเกี่ยวข้อง แค่ มาตรา 1471 (1) , (4) ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าทรัพย์สินทั่วไปที่ได้มาก่อนสมรสย่อมเป็นส่วนส่วนตัวตาม มาตรา 1471 (1) และ ของหมั้นนั้นโดยสภาพของมันไม่สามารถที่จะได้มาในระหว่างสมรสได้ เพราะการหมั้นต้องเกิดขึ้นก่อนการจดทะเบียนสมรส จะเห็นได้ว่าจริงๆ แล้วไม่จำเป็นต้องกำหนดก็ได้ตาม มาตรา 1471 (4) อีกทั้งกฎหมายนั้นกำหนดให้ของหมั้นเป็นตกเป็นสิทธิของผู้รับหมั้นตาม มาตรา 1437 บรรคสองด้วย

ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างการจดทะเบียนสมรส นั้น โดยทั่วไปนั้นจะใช้ มาตรา 1474 ก่อนข้างที่จะเยอะ ซึ่ง มาตรา 1474 (1) กำหนดว่าทรัพย์สินทั่วไปที่ได้มาระหว่างสมรสนั้นเป็นสิ้นสมรส อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้น เรื่องของการให้โดยเสนหาหรือการรับมรดก ถ้าคุณได้รับทรัพย์สินโดยการให้โดยเสนหาหรือการรับมรดก แม้ว่าจะได้มาระหว่างสมรส ทรัพย์สินที่ได้รับการให้โดยเสนหาหรือการรับมรดก ทรัพย์สินนั้นย่อมตกเป็นส่วนตัว ตาม มาตรา 1471(3) อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นของข้อยกเว้น คือ ถ้าการให้โดยเสนหาหรือการรับมรดกนั้นมีภาระผูกพันเป็นหนังสือให้เป็นสิ้นสมรส เช่นนี้ ก็จะกลับกลายมาเป็นสิ้นสมรส ตาม มาตรา 1474(2) เวลาที่จะออกข้อสอบก็จะออกเรื่องของ การให้หรือการรับมรดกหลายครั้งเหมือนกัน ข้อยกเว้นต่อมา เรื่องของ เครื่องใช้ส่วนตัว เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ที่จะอยู่ มาตรา 1471 (2) แม้ว่าจะได้มาระหว่างสมรส ก็ไม่ได้ตกเป็นสิ้นสมรสตามหลักทั่วไป เช่นเดียวกับ ของแทนสินส่วนตัว มาตรา 1472 ซึ่งเดี่ยวที่เจ้ทจะอธิบายเพิ่มเติม อันที่สุดท้าย ก็คือ ดอกผลของสินส่วนตัว จริงมันก็ต้องกำหนดออกมาเป็นวงเพิ่มเติมตามในภาพ แม้ว่ามันจะตกเป็นสิ้นสมรส อย่างไรก็ตาม มัน เป็นข้อยกเว้นของหลักทั่วไป

สินส่วนตัว

มาตรา 1471 วางหลักว่า สินส่วนตัวได้แก่ทรัพย์สิน

- (1) ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส (ที่เจ้ทอธิบายไปแล้วจากที่กล่าวมาข้างต้น)
- (2) เป็น เครื่องใช้ส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือ เครื่องประดับกาย ตามสมควรแก่ฐานะ หรือ เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพของคู่สมรสฝ่ายหนึ่ง
- (3) ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรส โดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสนหา (ที่เจ้ทอธิบายไปแล้วจากที่กล่าวมาข้างต้น)
- (4) ที่เป็นของหมั้น (ที่เจ้ทอธิบายไปแล้วจากที่กล่าวมาข้างต้น)

จะมีประเด็นที่ต้องมานั่งดูต่อมา คือ มาตรา 1471 (2) , (3) ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรส ข้อสังเกตเพิ่มเติม มาตรา 1471 (3) มาตราเดียวที่ระบุว่าได้มาในระหว่างสมรส แต่ มาตรา 1471 (2) นั้นไม่ได้พูดถึง แต่ทำไมที่เจ้ทถึงบอกว่า มาตรา 1471 (2) ต้องได้มาในระหว่างสมรสด้วย คำตอบง่ายๆ ถ้ามันมีมาก่อนสมรสยังงั้นมันก็เข้า มาตรา 1471 (1) อยู่แล้วโดยสภาพ

เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องมาตีความว่า มาตรา 1471 (2) เป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อนสมรส และ ถ้าเรารู้ๆ มาตรา 1471 (2) มันไม่
หมายความว่า เครื่องใช้ส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับกาย ทุกกรณีจะถูกถือว่าเป็นสินส่วนตัว เพราะว่า มันต้อง
สมควรแก่ฐานะของคู่สมรสฝ่ายหนึ่ง ถ้าคุณไปตีความว่าทรัพย์สินที่อยู่ในมาตรา 1471 (2) ใช้ก่อนการสมรสด้วยนั้น มันก็จะ
เกิดผลประหลาด ว่า เครื่องใช้ส่วนตัวที่ไม่สมควรแก่ฐานะ สรุปจะเป็น สินส่วนตัวหรือสินสมรส มันอาจจะกลายเป็น
สินสมรสที่มีก่อนการสมรสได้ ซึ่งแปลกมากๆ อย่างไรก็ตาม หากเป็นเครื่องใช้ส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับกาย ที่
มีอยู่ก่อนสมรสอยู่แล้ว แม้ว่ามันจะไม่สมควรแก่ฐานะหรือสมควรแก่ฐานะ ยังไงมันก็เข้า มาตรา 1471 (1) โดยสภาพ ตัวอย่าง
ของ (เวลาออกข้อสอบก็จะออกชัดๆ) เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน ที่โกนหนวด เป็นต้น เครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ
กางเกง เป็นต้น , เครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ แหวน เป็นต้น แต่มันต้องสมควรแก่ฐานะด้วยจึงจะเป็นสินส่วนตัว ถ้าไม่
สมควรแก่ฐานะ ก็เป็นสินสมรสตามมาตรา 1474 (1) ในส่วนของ เครื่องมือเครื่องใช้ต้องจำเป็นในการประกอบอาชีพ เวลาเราไป
อ่านหนังสือก็ มักจะพูดถึงเรื่องของคุณหมอ เวลาที่หมอจะต้องมีหูฟังในการฟังหัวใจเต้น ก็จะถูกใช้เป็นตัวอย่างว่าพวกนี้เป็น
เครื่องมือเครื่องใช้ต้องจำเป็นในการประกอบอาชีพ อย่างไรก็ตาม มันไม่จำเป็นที่ต้องเป็นเครื่องมือทางการแพทย์เสมอไป จริงๆ
เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นนั้น สมมุติ คุณเป็นพนักงาน office Notebook เครื่องหนึ่งก็เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นแล้ว เป็นจุดที่
สำคัญแล้วออกสอบบ่อย

ของแทนสินส่วนตัว *(ถ้าคนมาก ที่จับบอกออกสอบทุกครั้ง)*

มาตรา 1472 วรรคหนึ่ง วางหลักว่า สินส่วนตัวนั้น ถ้าได้แลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่นที่ดี ซื้อทรัพย์สินอื่นมาที่ดี หรือขายได้เป็น
เงินมาที่ดี ทรัพย์สินอื่นหรือเงินที่ได้มานั้นเป็นสินส่วนตัว

มาตรา 1472 วรรคสอง วางหลักว่า สินส่วนตัวที่ถูกทำลายไปทั้งหมดหรือแต่บางส่วน แต่ได้ทรัพย์สินอื่นหรือเงินมาทดแทน
ทรัพย์สินอื่นหรือเงินที่ได้มานั้นเป็นสินส่วนตัว

เวลาที่จะวินิจฉัยว่าในส่วนของบทบัญญัติมาตรา มาตรา 1472 วรรคหนึ่ง ได้มัน ต้องเริ่มต้นก่อนว่า ทรัพย์สินที่มีอยู่นั้นเป็นสิน
ส่วนตัวหรือสินสมรส ถ้าวินิจฉัยแล้วว่าทรัพย์สินที่มีอยู่นั้นเป็นสินส่วนตัว แปลว่า ถ้าคุณลงไปจำหน่าย จ่าย โอน ต่อไป แล้วได้
ทรัพย์สินมาแทนมันจะยังคงความเป็นสินส่วนตัวอยู่ยันดังคำ Ex คุณมีเงินอยู่ก่อนสมรส แปลว่าทรัพย์สินนั้นเป็นสินส่วนตัว
ตามมาตรา 1471 (1) หรือ เป็นเครื่องประดับที่ตามมาตรา 1471 (2) ถ้าคุณลงไปซื้อทรัพย์สินหรือเครื่องประดับไปขาย
เป็นเงิน ทรัพย์สินที่ได้มาหรือที่ได้นำเงินนั้นยังคงความเป็นสินส่วนตัวตามมาตรา 1472 วรรคหนึ่ง แม้ว่า เงินหรือทรัพย์สินนั้น
จะได้มาในระหว่างสมรสก็ตาม

ส่วน มาตรา 1472 วรรคสอง จะเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องเรื่องของละเมิด Ex มีคนมีทำลายทรัพย์สินที่เป็นสินส่วนตัวของคุณ และ
สุดท้ายได้มีการเงินชดเชยค่าเสียหาย หรือ ศาลอาจพิพากษาให้ค่าสินไหมทดแทน เงินหรือค่าสินไหมทดแทนนั้นมันมีขึ้น
เพื่อที่จะมาทดแทนของที่เรารักษาไป พอของที่เรารักษาไปเป็นสินส่วนตัว เช่นนี้ สิ่งที่มีมาทดแทนของที่เสียไปนั้นมันยังต้องคง
ความเป็นสินส่วนตัว แม้ว่า เงินหรือทรัพย์สินนั้นจะได้มาในระหว่างสมรสก็ตาม

ข้อแตกต่างของ มาตรา 1472 วรรคหนึ่ง และ วรรคสอง คือ มูลหนี้เป็นคนละมูลหนี้กัน กล่าวคือ มาตรา 1472 วรรคหนึ่ง มูลหนี้
เกิดจากการทำนิติกรรมและสัญญา ส่วนมาตรา 1472 วรรคสอง มูลหนี้เกิดจากการละเมิด

คุณต้องแยก ดอกผลกับของแทนสินส่วนตัวให้ดี

ข้อสงสัยแรก

ข้อสงสัย 2 ข้อแรก

ข้อสงสัย - ข้อสงสัย

ก่อนสมรสมีที่ดิน ราคา 1 ล้าน เป็นสินส่วนตัว แล้วระหว่างสมรสได้ขายที่ดินในราคา 2 ล้านถามว่ามันเป็นของแทนสินส่วนตัว ทั้ง 2 ล้านเลยไหม ซึ่ง 1 ล้านที่เพิ่มมานั้นเป็นดอกผลไหม ถ้าตีความว่า 1 ล้านที่ได้เพิ่มมาเป็นดอกผล ก็ต้องไปใช้มาตรา 1474 (3) อย่างไรก็ตาม ถ้าไรนั้นมันไม่ใช่ดอกผลของทรัพย์สินนั้น (ถ้าตีความว่ากำไรเป็นดอกผล จะเกิดผลที่ประหลาด เพราะขายของไม่ ไร้จะกำไรเสมอไป) เช่นนี้ ของแทนสินส่วนตัวนั้นคงเป็น 2 ล้าน แม้ว่าได้มาในระหว่างสมรส เช่นนี้ เงิน 2 ล้านนั้นคงเป็นสินส่วนตัว

ดินส่วนตัวกรณีพิเศษ มาตรา 1492 ดูผ่านๆได้ พี่เจ็ทไม่ออกลักษณะนั้น

สินสมุทร

มาตรา 1474 วรรคหนึ่ง วางหลักว่า สินสมรสได้แก่ทรัพย์สิน

- (1) ที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส
- (2) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือเมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ **ระบุว่าเป็น**

สินสมรส

- (3) ที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว

มาตรา 1474 วรรคสอง วางหลักว่า ถ้ากรณีเป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นสินสมรสหรือไม่ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรส

นิติจะต้องนำมาตรา 1471 (3) และ มาตรา 1474 (2) มาอธิบายให้ ว่ามันเป็นทรัพย์สินประเภทใด เวลาที่เราอธิบายต้องอธิบาย
ร่วมกันได้ว่า เวลาฝ่ายใดได้ทรัพย์สินมาโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หา มันจะตกเป็นสินส่วนตัว เว้นแต่ มันจะมี
การระบุเป็นหนังสือว่าเป็นสินสมรส จึงจะเป็นสินสมรส **เวลาออกข้อสอบจะหลอกด้วยการบอกว่า ระบุด้วยวาจาบ้าง เจ้ามรดก**

เวลาออกข้อสอบจะหลอกด้วยการบอกว่า ระบุด้วยวาจาบ้าง เจ้ามรดก

บอกก่อนตายบ้าง ต้องมีหนังสือระบุเท่านั้นถึงจะเป็นสินสมรส ถ้าไม่มีหนังสือ มันก็จะไม่เข้าช้อยกเว้นของช้อยกเว้น

การให้โดยเสน่หานั้นไม่ค่อยมีอะไร แต่อาจจะเกิดจากกรณีบุคคลภายนอกให้ จะไม่มีประเด็นตามมา หรือ ถ้าผู้สมรสให้ก็ได้ จะ

มีประเด็นตามมาตามมาตรา 1469 นอกจากที่จะต้องวินิจฉัยว่าทรัพย์สินนี้เป็นสินสมรสตามมาตรา 1474 (2) หรือสินส่วนตัว

ตามมาตรา 1471 (3) ยังจะต้องวินิจฉัยว่ามันเป็นสัญญาระหว่างสมรส ถ้ามันเป็นการให้โดยเสน่หาที่คู่สัญญาเป็นผู้สมรสขึ้นมา
แปลว่า ผู้สมรสฝ่ายที่ให้ต้องมีสิทธิที่จะเพิกถอนการให้มันได้ตามมาตรา 1469

เรื่องที่ต้องทำความเข้าใจเลยคือ เรื่องของมรดก ในการรับมรดกจะมีอยู่สองประเภทด้วยกัน

1 ทายาทโดยธรรม

ถ้าคุณอยู่ในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรม แสดงว่าคุณได้มาโดยผลของกฎหมาย กฎหมายกำหนดว่าคุณมีสิทธิที่จะได้ Ex เป็น
ผู้สืบสันดาน พอกฎหมายกำหนดว่าคุณมีสิทธิที่จะได้ มันเลยไม่มีโอกาสที่จะเป็นสินสมรสแล้ว นอกจากจะระบุไว้ในหนังสือให้
เป็น เช่นนี้ หากโจทย์ในข้อสอบบอกว่า ถ้าคุณพินัยกรรมมาในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรม ทรัพย์สินนั้นยังงัยก็เป็นสินส่วนตัว
ของคนที่ได้

2 ทายาทในฐานะที่เป็นผู้รับพินัยกรรม

ถ้าได้รับมาในฐานะที่เป็นผู้รับพินัยกรรม กรณีนี้มันอาจเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรสก็ได้ ขึ้นอยู่กับเจ้ามรดกที่เป็นคนเขียน
พินัยกรรมจะระบุเอาไว้อย่างไร ถ้าเจ้ามรดกระบุเอาไว้ว่าเป็นผู้รับมรดกเฉยๆ ไม่ได้ระบุเพิ่มเติม ทรัพย์สินที่ได้มาก็จะเป็น
สินส่วนตัว

เรื่องของดอกเบี้ยได้มาจากสินส่วนตัวต้องได้มาระหว่างสมรสเท่านั้น Ex มีที่ดินให้เช่า ค่าเช่าที่ได้ก่อนสมรสเป็นสินส่วนตัว
เนื่องจากดอกเบี้ยนั้นเป็นทรัพย์สินที่ได้มาก่อนสมรส ตามมาตรา 1471 (1) ค่าเช่าที่ได้มาระหว่างการสมรสเป็นสินสมรส ตาม
มาตรา 1474(3)

